主題精選：平等互惠 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 定型化契約條款顯失公平與違反平等互惠原則
發布日期: 2024-10-22
內文
根據消費者保護法第12條規定，定型化契約中之條款違反誠信原則，對消費者顯失公平者，無
效。定型化契約中之條款有下列情形之一者，推定其顯失公平：
• (一) 違反平等互惠原則者。企業經營者在定型化契約中所用之條款，應本平等互惠之原則(消
保§11)。而定型化契約條款，有下列情事之一者，為違反平等互惠原則(消保施§14)：
1. 當事人間之給付與對待給付顯不相當者。例如：企業經營者未有任何優惠卻要消費者自負
貨物瑕疵責任。
2. 消費者應負擔非其所能控制之危險者。例如：負擔天氣因素不出旅遊團之風險。
3. 消費者違約時，應負擔顯不相當之賠償責任者。例如：違約賠1,000倍。
4. 其他顯有不利於消費者之情形者。例如貨物售出一概不退還。
• (二) 條款與其所排除不予適用之任意規定之立法意旨顯相矛盾者。例如：貨物售出一概不退
還。
• (三) 契約之主要權利或義務，因受條款之限制，致契約之目的難以達成者。例如：免除企業
經營者違約責任。
定型化契約條款是否違反誠信原則，對消費者顯失公平，應斟酌契約之性質、締約目的、全部
條款內容、交易習慣及其他情事判斷之 (消保施§13)，亦即仍需個案作綜合判斷。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下